

1500185-02.2019.8.26.0550

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA
Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... avaliados em R\$ 12.000,00. Tal furto foi registrado no boletim de ocorrência n. 3816/2019.

Posteriormente ao furto, em circunstâncias não esclarecidas, o réu teria adquirido e recebido algumas peças da mencionada caminhonete, mas especificamente a cabine com as duas portas, dois bancos, o capô, o para-choques, o volante e o painel, ocultando-os em seu sítio, localizado na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Av. Ulysses Guimarães, 2800 (antigo 506), Rio Claro-SP - cep 13506-547

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500185-02.2019.8.26.0550 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500185-02.2019.8.26.0550

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2154363/2019 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 5457718 -

DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 4247/19/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2154363 - 03º

D.P. RIO CLARO, 4247/19/924 - 03º D.P. RIO CLARO, 2154363 - 03º D.P. RIO CLARO,

4247/19/924 - 03º D.P. RIO CLARO, 2154363 - 03º D.P. RIO CLARO, 4247/19/924 - 03º

D.P. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDINEI DA SILVA BUENO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Claudinei da Silva Bueno, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, e também no artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, também do Código Penal, em razão dos fatos narrados à fls. 137/140.

O réu foi preso em flagrante. Realizada a audiência de custódia, foi-lhe concedida a liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no

artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme termo de fls. 44/45.

A denúncia foi recebida no dia 03 de dezembro de 2019, conforme decisão de fls. 146/147.

O réu foi regularmente citado (fls. 178), e apresentou resposta escrita à acusação de fls. 165/167, acompanhada de documentos.

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, por via remota, onde foram ouvidas seis testemunhas arroladas pelas partes, e interrogado o réu.

Finda a instrução, o Ministério Público apresentou alegações orais, onde requer a total procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia.

A d. Defensora, também em alegações orais, requer, com relação à cabine da caminhonete apreendida, requer a desclassificação para o crime de receptação em sua modalidade culposa. Quanto ao veículo apreendido, requer a improcedência da ação penal, alegando que não existem provas de que o réu agiu com dolo, pois na verdade adquiriu a caminhonete de boa fé, já há vários anos. Quanto ao crime de posse de arma de fogo, também requer a absolvição, alegando que a arma estava desmuniada, e escondida no interior de um armário, o que impedia que o réu tivesse pronto acesso a ela, de sorte que a conduta praticada não gerou perigo de dano.

É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se ao réu Claudinei da Silva Bueno, a prática dos crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, mas com a numeração suprimida, previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, assim como do crime de receptação simples, em sua forma dolosa, tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal.

Segundo a inicial, no dia 11 de maio de 2019, durante a madrugada, um indivíduo não identificado pulou o muro do imóvel da vítima James José da Roz Leonardi, enquanto outro permaneceu do lado externo vigiando o local. Em seguida, tais indivíduo furtaram a caminhonete modelo F1000, placas BZU-6109, e 250 Kg de canos de cobre de bitola, avaliados em R\$ 12.000,00. Tal furto foi registrado no boletim de ocorrência n. 3816/2019.

Posteriormente ao furto, em circunstâncias não esclarecidas, o réu teria adquirido e recebido algumas peças da mencionada caminhonete, mas especificamente a cabine com as duas portas, dois bancos, o capô, o para-choques, o volante e o painel, ocultando-os em seu sítio, localizado na zona rural desta cidade de Rio Claro.

Policiais militares foram informados de que o réu estaria ocultando um veículo de origem ilícita em sua propriedade, e no dia 25 de maio de 2019 foram até o local, onde ingressaram com a autorização do próprio acusado. No sítio, os policiais localizaram a cabine, e as demais peças do veículo F100, placas BZU6109, os quais foram reconhecidos pela vítima.

Na mesma propriedade, durante as buscas, os policiais localizaram também as caminhonetes Ford F100, placas CKE4635, registrada em nome do próprio o réu, e a caminhonete Ford F350, placas BXJ5591. O primeiro veículo continha o motor com a numeração suprimida, enquanto que o segundo estava com as numerações do chassi e do motor também suprimidas. Assim, segundo a inicial, o réu teria adquirido ou recebido ambos os veículos sabedor de que eram provenientes da prática crime previsto no artigo 311 do Código Penal.

Por fim, dentro de um guarda-roupas da residência do réu, os policiais encontraram uma espingarda do calibre 22, da marca CBC, com a numeração suprimida, sem qualquer documentação.

Finda a instrução, temos que a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio do auto de fls.

27/28, que atesta a apreensão da cabine e demais peças da caminhonete F100 anteriormente furtada, que se encontravam sobre a carroceria de uma mesma Ford F100, placas CKE 4635, de uma caminhonete F 350, placas BXJ5591, registrada em nome do próprio réu, mas com a numeração do motor suprimida, e da arma de fogo, do tipo espingarda, do calibre 22, sem munição, mas também com a numeração suprimida. A prova do crime anterior de furto, envolvendo a caminhonete de propriedade de James José da Roz Leonardi pode ser extraída do boletim de ocorrência de fls. 36/37, cuja

cabine e algumas outras peças foram encontra no sítio de propriedade do réu, em cima da carroceria de uma outra caminhonete que tinha a numeração do motor suprimida.

Ainda no tocante à materialidade, o laudo de fls. 88/90 descreveu que a arma apreendida, do tipo carabina, encontrava-se apta a efetuar disparos, assim como apresentava-se com a numeração suprimida.

De acordo com o laudo de fls. 105/109, no local dos fatos havia uma caminhonete da marca Ford, modelo F100, de cor amarela, de placas CKE 4635, sobre a qual havia uma cabine de outra caminhonete, sem qualquer identificação, conforme ilustram as fotos de fls. 108. Já os laudos de fls. 120/122, complementado à fls. 126/128, descrevem que a caminhonete que ostentava placas CKE 4635, encontrava-se com as numeração do motor não aparente, sugerindo sua remoção por processo físico. Da mesma forma, a caminhonete de placas BXJ 5591, também apreendida com o réu, apresentava vestígios que indicavam a remoção da numeração do motor e do chassi mediante processo físico, não sendo possível sua recuperação.

Com relação à autoria dos delitos, temo que o réu, quando interrogado em juízo, com relação à caminhonete F350, alegou que a possui há vários anos, e que sempre a utilizou normalmente, possuindo a respectiva documentação. Alegou que tal veículo já teria sido furtado anteriormente, e posteriormente recuperado. Quanto à caminhonete da outra caminhonete F1000, o réu disse que a adquiriu de um indivíduo que o procurou em seu sítio, e que pagou por ela quantia de dois mil reais. Disse não conhecer a pessoa de quem adquiriu a cabine da caminhonete, dizendo apenas tratar-se de uma pessoa que negociava gado. Por fim, o réu confessou a posse da arma apreendida. Ainda quanto à cabine furtada, o réu afirmou que a teria adquirido há mais ou menos uma semana. Por fim, quanto ao veículo F350, alegou que a possuía há mais de 10 anos, e que já foi parado por ela por policiais, sendo que nada de irregular foi apurado durante tais abordagens.

Os policiais militares ouvido em juízo, por sua vez, declaram que na data dos fatos foram acionados a comparecer no sítio do acusado, onde haveria uma caminhonete produto de ilícito. Ao chegarem, depararam-se com o réu na porteira do sítio. Os policiais confirmaram a apreensão de duas caminhonetes com sinais de adulteração, bem como da cabine de uma outra caminhonete, que seria produto de furto. No interior do veículo, os policiais ainda confirmaram que apreenderam uma arma de fogo em situação irregular. Os policiais relataram ainda que o réu apresentou a documentação de um veículos, que se encontrava em seu nome, mas com a numeração do motor suprimida. Os policiais disseram ainda que a vítima do furto teria reconhecido a cabine de sua caminhonete furtada em data anterior. Segundo o policial Danilo Tomasini Buso, o réu declarou ter adquirido as pelas da caminhonete furtada em uma residência no Distrito de Batovi, onde ninguém foi localizado. Os policiais ainda confirmaram que vítima reconheceu a cabine, pois pertencia a uma caminhonete já antiga, e possuía algumas características particulares.

A vítima James José da Roz Leonardi, também ouvido em juízo, confirmou que teve sua caminhonete F100 furtada, e que toda a ação delitiva foi filmada. A vítima também esclareceu foram dois os autores do furto, e que entregou para a polícia dois pen driver contendo imagens do furto. A vítima alegou ainda que prontamente reconheceu a cabine de sua caminhonete, pois tratava-se de um veículo restaurado, que poderia até mesmo receber placas pretas, e também porque uma das placas foi apreendida na mesma oportunidade. Ou seja, não deixou dúvidas de que a cabine apreendida com o réu pertencia ao mesmo veículo furtado do interior de sua residência.

O policial civil Adalberto Teixeira, por seu turno, confirmou que a vítima do furto, reconheceu a cabine da caminhonete que havia sido subtraída em data anterior. Segundo a testemunha, o reconhecimento nas dependências do guincho para onde a cabine foi removida. Adalberto ainda afirmou que a vítima reconheceu a cabine em razão de alguns detalhes da referida peça, que a tornavam única.

As testemunhas de defesa, por sua vez, não presenciaram os fatos, e limitaram-se a relatar tratar-se o réu de pessoa honesta, desconhecendo qualquer fato que desabone sua conduta. Segundo as testemunhas, o réu é negociante de cavalos.

Portanto, a partir da análise da prova pericial, documental, e o oral, conclui-se que o réu praticou um crime de receptação dolosa, envolvendo a cabine da

caminhonete furtada no dia 11 de maio de 2019, em que figurou como vítima James José da Roz Leonardi, bem como do crime de posse ilegal de arma de fogo, e uso permitido, mas com a numeração suprimida.

É certo que a denúncia, além da cabine da caminhonete de placas BZU6109, também faz menção a um motor instalado na caminhonete de placas CKE4635, e uma caminhonete F350, de placas BXJ5591, que também estaria com as numerações do chassi e do motor suprimidas.

No entanto, com relação a tais veículos, o acusado demonstrou ser o legítimo proprietário de ambos, e juntou aos autos a respectiva documentação em seu próprio nome (fls. 168 e 170). Tais veículos, conforme documentos de fls. 169 e 171/172, não possuem restrições de qualquer natureza, e foram regularmente transferidos para o nome do acusado. Ou seja, passaram por todos os trâmites burocráticos junto ao órgão de trânsito estadual, e nada foi constatado de irregular com relação a eles. Diante disso, mostra-se no mínimo duvidosa a prova do dolo necessário para a configuração do crime de dolo. Por se tratar de veículos já antigos (dos anos 1970 e 1979), a ausência de numeração do chassi e do motor, por si só, não configura prova segura de que o réu tenha agido de forma dolosa quando da aquisição de ambos, caso contrário, com a devida venia, sequer conseguiria transferi-los para seu próprio nome.

Diversa é a situação da cabine da caminhonete pertencente a James José da Roz Leonardi, que foi encontrada em cima da caçamba de uma das caminhonetes pertencentes ao réu.

Quanto a esta parte da imputação, o réu alegou ter adquirido ta peça de um indivíduo desconhecido, sem qualquer documentação, e pela quantia de dois mil reais. A vítima James, por sua vez, disse não ter dúvidas de que a cabine lhe pertencia, pois seu veículo era antigo e restaurado, e portanto tinha características que permitiam sua identificação. Jamais, tal como há havia declarado à fls. 91, relatou também que a cabine ainda estava acompanhada da placa dianteira da caminhonete, o que também facilitou seu reconhecimento.

Portanto, a prova é segura no sentido de que o réu foi surpreendido na posse de uma cabine de caminhonete já antiga, que disse ter adquirido de uma pessoa desconhecida, pela quantia de dois mil reais, sem qualquer documentação que pudesse comprovar sua origem lícita. Das próprias circunstâncias em que adquiriu a cabine, pode-se extrair que tinha ciência de sua origem ilegal.

Ou seja, o acusado foi surpreendido na posse do bem produto de ilícitos, invertendo-se o ônus da prova em seu desfavor, cabendo a ele demonstrar a licitude de sua conduta, o que efetivamente não ocorreu, impondo-se a condenação.

Nesse sentido:

"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação (TACRIM-SP RT 746/69);

"Conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, é sutil e de difícil comprovação, razão pela qual deve ela ser inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e a própria conduta do acusado (TACRIM-SP RJDTACRIM 30/63);

"O crime de receptação dolosa dificilmente deixa prova fácil. O receptador não pede nem dá recibo. Por isso mesmo é que em caso como o dos autos, admite-se a prova indiciária e circunstancial, com força bastante para condenar (TJSP, Apelação nº 990.09.162773-9, da Comarca de São Paulo, 11ª Câmara de Direito Criminal, j. 15 de setembro de 2010, Rel. Des. OLIVEIRA PASSOS).

Por fim, no tocante ao delito previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/03, conforme já foi dito, a prova pericial comprovou a eficácia da carabina apreendida na residência do réu, que assumiu sua propriedade.

A arma, conforme disseram os policiais, estava escondida dentro de um guarda-roupas, portanto em local de fácil acesso no interior do imóvel. Para a configuração do delito, não é necessário que o réu, no interior de sua casa, carregue consigo a arma de fogo, bastando que a mantenha em local de fácil e pronto

acesso, ou mesmo escondida das vistas de terceiros, o que normalmente ocorre. Pouco importa ainda que o acusado não possuísse munições da arma de fogo, ou mesmo que não a tenha utilizado para qualquer finalidade.

A conduta de possuir arma de fogo, ainda que desmuniada, é típica, por ser esse crime de perigo abstrato, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE. DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que é irrelevante estar a arma desmuniada para a configuração do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no HC450.234/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j.06/11/2018).

Na dosimetria da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal. O acusado, conforme certidão de fls. 219), é primário e de bons antecedentes, de modo fixo as penas base no mínimo legal, 03 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias multa, diária no mínimo legal, para o crime de posse ilegal de arma de fogo, e 01 ano de reclusão, e pagamento de 10 dias multa, diária no mínimo legal, para o crime de receptação.

Na segunda fase, fixada a pena base no mínimo legal, deixo de considerar a atenuante da confissão no tocante ao crime de posse de arma de fogo.

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena.

Considerando a regra do concurso material, prevista no artigo 69 do Código Penal, totalizo as penas em 04 anos de reclusão, e pagamento de 20 dias multa, diária no mínimo legal.

O réu preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, de modo que substituo as penas corporais por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 04 anos, além do pagamento de outros 10 dias multa, diária no mínimo legal. Em caso de descumprimento injustificado da medida, deverá o réu cumprir pena no regime inicial aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida contra CLAUDINEI DA SILVA BUENO, e o faço para o fim de condená-lo à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 04 anos, além do pagamento de 30 dias multa, diária no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, e no artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, também deste último diploma legal.

Após o trânsito em julgado, defiro a restituição, em favor do réu, dos veículos de placas BXJ5591 e CKE4635 (documentos juntados à fls. 169/172), na qualidade de depositário, devendo ele regularizar, na via administrativa, a numeração dos respectivos motores e chassi.

Custas na forma da lei.

P R I

Rio Claro, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA